

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 123/2531

นายเพื่อ จันทรทัตหรือจันทา

โจทก์

นายเล็ก อ่อนเนียม กับพวก

จำเลย

นางผอบ พุ่มโต จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับเงิน 1,200 บาทจากโจทก์ แล้ว
คืนที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 124 ให้โจทก์ หรือให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 โอนที่ดินตาม น.ส.3
เลขที่ 293 จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 8 ตารางวา ตาม ส.ค.1 เลขที่ 124 ให้โจทก์

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96,95)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 86)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่
พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่
พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ฉันทันธุ์ รัตมิตัด-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>